

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8319/2543

บริษัทยูเนียนเมโทรลิสซิง จำกัด
บริษัท เอ.เอ็ม.ซี. คอมเมอร์เชียลกรุ๊ป
จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6, มาตรา 10, มาตรา 17

จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ยังมิได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี ตกลง
ขายรถยนต์แก่โจทก์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินสำหรับใช้เป็นยานพาหนะที่เดินด้วยกำลัง
แรงแห่งเครื่องจักร ตามสภาพของตัวทรัพย์สินที่ซื้อขายกัน เป็นสัญญาส่งมอบรถยนต์
ในฐานะเป็นรถยนต์ไม่ใช่เศษเหล็กและจำเลยต้องส่งมอบให้โจทก์ได้ผลใช้รถยนต์นั้น
ได้ หมายความว่า จำเลยจะกระทำตามที่จำเป็นเพื่อให้โจทก์ได้จดทะเบียนรถนั้น เมื่อ
รถยนต์ที่จำเลยขายยังมิได้จดทะเบียนให้ถูกต้อง ต้องห้ามมิให้นำออกใช้ ถือว่า
จำเลยส่งมอบรถโดยสภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อประโยชน์ของสัญญาซื้อขาย การ
ชำระหนี้ของจำเลยจึงไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้
จำเลยยังมีความผูกพันที่จะต้องแจ้งการโอนรถให้โจทก์ต่อนายทะเบียนในลำดับต่อ
มาอีกด้วย แม้โจทก์จะมอบรถยนต์ให้แก่ ร. ครบครองตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว ทั้ง
รถยนต์ที่จำเลยขายจำต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยปฏิบัติตามการชำระหนี้ให้ครบ
บริบูรณ์

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนรถยนต์ฮอนด้าหมายเลขเครื่อง เอ ซีซี - ๐๒๐๒๕๙๔ หมายเลขตัวถัง เอซีซี - ๐๒๐๒๕๙๔ พร้อมทั้งส่งมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถ คู่มือจดทะเบียนและแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีประจำปีให้แก่โจทก์ภายใน ๗ วัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

()

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริง - 0202594 หมายเลขตัวถัง เอซีซี ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ